高州市古丁镇“6·30”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-01-03 10:14:59 来源：本网 字体【大 中 小】

2022年6月30日16时许，刘*在位于高州市古丁镇里坑村卫生站旁邹某屋边施工时，从高空摔下受伤，直接经济损失约29万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应信任组长，成员由市科工商务局、市公安局、市司法局、市人力资源和社会保障局、市应急管理局、市总工会、古丁镇人民政府等有关人员组镇“6·30”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴提出了事故防范和整改措施。

事故调查组经综合分析认定：高州市古丁镇“6·30”一般高处坠落事故是一起造成人员受伤的生产安全瞒报事故。

一、基本情况

（一）项目基本情况

事故发生时的施工项目为中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司与广东阿尔创通信技术股份有限公司签订的采购订单中位于古丁镇里站点。

（二）事故相关单位基本情况

中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司（简称茂名移动公司，下同），《营业执照》统一社会信用代码：91440900708198xxxx，类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），成立日期：1999年01月11日，营业期限：1999年01月11日至2048年01月12日，经营四路xxx号，经营范围：在公司所在省经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP电话及互联网接入服务；从事移动通信、IP电话和计、投资和建设；移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游技术服务，设备销售等；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件，并提供售后服务；卫星国际专线业务，因特网际数据通信业务；国内通信设施服务业务；国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、网络托管业务；在线数据处理与交易处理业务、国业务、因特网数据中心业务；信息服务业务（含移动信息服务和互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和告服务等内容）；固定网本地电话业务，固定网国内长途电话业务，固定网国际长途业务，公众电报和用户电报业务，无线接入专业（含26务，3.5GHz无线接入业务，其中3.5GHz无线接入业务覆盖范围不含广州）（上述涉及许可经营的凭许可证经营）；设计、制作、发布、代理代收水电煤燃气费；票务代理；销售：百货，家用电器，电子产品，电子计算机及配件，穿戴设备，通讯设备及配件等；提供专业培训（不含训）；提供会务服务；场地租赁，自有房屋租赁，柜台租赁；餐饮服务：制售中餐、西餐等配套服务；旅店业服务：提供住宿等配套服务和其上三项目凭有效的食品经营许可证经营）；旅店业服务（凭有效的卫生许可证、特种经营许可证、消防监督检查记录经营）；提供住宿等配套务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年6月7日茂名移动公司与广东阿尔创通信技术股份有限公司签订的采购订单审批完成（采购订单编号：PO-MM-20220420-0549（C22302136BA6002）茂名分公司2022年自然村光网覆盖接入工程第一批施工服务合同【阿尔创】。

广东阿尔创通信技术股份有限公司（简称阿尔创公司，下同），《营业执照》统一社会信用代码： 91440101769517xxxx，类型：股份市、自然人投资或控股），法定代表人：曾*峰，注册资本：伍仟肆佰贰拾叁万（人民币），成立日期：2004年12月14日，核准日期：2023所：广州市天河区建工路8号五楼xxx房，经营范围：人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；信息技术咨术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通信设备制造；移动通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；物联销售；计算机及通讯设备租赁；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；务派遣）；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包职业中介活动。

阿尔创公司持有的资质证书有：1.《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2023]010072，许可范围：建筑施工，有效期：2022年03月04日；2.《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244596255，有效期：至2027年05月19日，资质等级：电子与智能化工程专业承包企业资质证书》，证书编号：D344206229，有效期：至2023年12月31日，资质等级：建筑机电安装工程专业承包三级、建筑工程施工总承工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级；4.《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144120800，有效期：日，资质类别及等级：通信工程施工总承包一级。

2022年2月11日，广东阿尔创通信技术股份有限公司与高州市凯隆工程有限公司签订了《广东茂名区域信息通信施工劳务合同》：1.项目域信息通信施工项目工程。2.工作地点：广东省茂名市。3.协作内容：广东茂名区域信息通信施工项目工程中部分工序的劳务工作内容。

高州市凯隆工程有限公司（简称凯隆公司，下同），《营业执照》统一社会信用代码：91440981MA543Kxxxx，类型：有限责任公司（定代表人：丁*新，注册资本：人民币伍佰万，成立时间：2019年11月22日，营业期限：长期，住所：高州市高州大道惠迪商贸城C区三栋xx经营范围：通讯网络工程、监控安防工程、水电安装工程、土木工程；销售：通讯设备、电子产品、办公设备、家用电器、五金交电、建筑材装饰材料（以上项目不含危险化学品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）未取得建筑企业资

监理单位：北京诚公管理咨询有限公司（简称诚公公司，下同），《营业执照》统一社会信用代码：91110302700237xxxx，类型：有限资），法定代表人：汤*浩，注册资本：10010万元，成立日期：1999年11月03日，营业期限：1999年11月03日至长期，住所：北京市北京园北街2号xxx室，经营范围：企业管理咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标及代理；工程造价咨询；政府采购代理服务；计算机软硬件软硬件；计算机系统集成，信息系统集成服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机及通信设备租赁；施工总承包分包；工程设计；工程勘察；经营电信业务、互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经计；工程勘察；经营电信业务、互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）诚公公司持有的资质证书有：《工程监理资质证书》，证书编号：E111056705，程监理甲级。

2022年6月7日诚公公司与茂名移动公司签订采购订单审批完成（采购订单编号：PO-MM-20220420-0530），采购订单主题：（C223名分公司2022年自然村光网覆盖接入工程第一批监理服务合同【城公】，并制定了监理细则，但实际履行日常监理工作中，未及时发现阿尔的情况，未能审查实际施工单位的资质情况及特种作业人员的资格情况。

（三）事故相关人员情况

1.事故伤者无身份证及身份信息资料，其自称：姓名刘*，蒙古族，41岁，无身份证，无身份证号码。经公安机关核查，未能查清其身份

2.梁*成，事故项目的施工队长，男，43岁，汉族。其于2022年5月19日与凯隆公司签订《劳务协议》。

3.丁*新，凯隆公司的法定代表人，男，40岁，汉族。

4.梁*华，阿尔创公司的第二事业部总经理，男，41岁，汉族。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故调查组通过事后现场勘查和相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

（一）事故发生前有关情况

2022年年初，梁*成通过在微信群里发布相关工作信息，让有兴趣的联系他，然后刘*加其微信，此后其一直带领刘*到各地工作。

2022年5月19日，经人介绍，梁*成与凯隆公司签订《劳务协议》，协议内容的采购服务与范围：茂名区域安装、放缆、搬运、立杆等劳

天气情况：2022年6月30日14时到16时，古丁镇出现阵雨或雷阵雨，雨量20.3毫米，降雨在15时30分已基本停止；16时前后（15时到14级。

（二）事故发生经过

2022年6月30日，梁*成带领刘*、朱*荷、罗*威一行四人到古丁镇里坑村架设光缆。上午下雨，大概下午3点等到雨停后，四人开始工作

光缆要从路边邹某屋二楼的阳台边过，需要在阳台上钻孔装螺丝来固定光缆。阳台离地面约3.8米，钻孔点在南方电网的三相电的四条电线梁*成负责看光缆的布放路线、拉光缆及安排工作，朱*荷和罗*威负责拉光缆，刘*负责上梯子打卡码及收紧。



图 1



图 2

下午4点半左右，刘*在梯上作业，梁*成扶梯。刘*说有电，然后摔落地面，屁股着地，躺在地上一动不动。

梁*成等人把刘*抬到邹某家阳台下边屋檐躺着，过了十几分钟刘*都没有站起来。梁*成收拾好工具，用工具车将刘*送往古丁卫生院救治。

（三）事故应急救援和信息报送情况

梁*成将刘*送到古丁卫生院后，拍了CT，医生建议送到高州市区医院处理。梁*成带刘*到龚氏跌打骨伤理疗中医馆贴膏药，治疗了约一个
人民医院进行了门诊治疗，2022年8月11日在高州市人民医院住院治疗，8月13日出院；9月22日到高州市中医院入院治疗，12月4日出院。

事故发生后，梁*成没有第一时间向凯隆公司报告事故信息，没有向相关监管部门报送事故信息。刘*投诉后，凯隆公司才知情，凯隆公司没
阿尔创公司报告事故情况。阿尔创公司没有在规定时限内向应急管理部门报告事故信息。

依据《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款“实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故”。综上所述，阿尔创公
况。

经评估，本次事故中，梁*成没有及时送伤者到正规医院治疗，相关公司未能积极协调处理善后工作，对社会造成一定的影响，本次事故应
时、措施失当。

三、事故造成的人员受伤及直接经济损失

（一）人员受伤情况

本次事故造成一人受伤，伤者为刘*。根据茂名市劳动能力鉴定委员会的《初次鉴定（确认）结论书》（茂劳鉴初字2022年967号）和《
（茂劳鉴复字2023年033号），工伤认定部位或诊断：1.腰椎压缩性骨折；2.左尺桡骨骨折。劳动功能障碍等级为捌级，生活自理障碍等级为

根据医院的诊断，按照《人体损伤程度鉴定标准》，刘*伤情符合规定轻伤的标准。

（二）直接经济损失

经凯隆公司统计，共支出刘*的医疗费及其医院陪护期间食宿费、生活费陪护费约5万元；劳动仲裁一次性赔付刘*241232元，已通过法院

因此事故直接经济损失约29万元。

四、事故原因

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故、原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，收
第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

刘*安全生产意识淡薄，没有佩戴安全帽、安全绳、绝缘手套等劳动防护用品，在高空作业时不慎坠下。

（二）事故间接原因

1.阿尔创公司违法将广东茂名区域信息通信施工项目工程劳务分包给不具备通信工程施工资质的凯隆公司，对凯隆公司承包的工程的安全
调、管理不到位。

2.凯隆公司违反规定将茂名区域安装、放缆、搬运、立杆等劳务作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的梁*成，未查验特种作业人
*成承包的工程的安全生产工作统一协调、管理不到位；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除事故隐患。

3.梁*成，无资质承揽工程，未按要求对刘*进行安全教育和培训，且未如实记录安全生产教育和培训情况；没有为从业人员提供符合国家
的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4.刘*，安全生产意识淡薄，无高空作业证且未佩戴劳动防护用品进行高空作业，未经安全生产教育和培训且培训合格后上岗。

五、事故相关单位履职情况

据调查，在涉事项目施工期间，相关职能部门及属地镇街没有对其安全生产工作进行过检查。

1.市科工商务局，具有指导全市通信业加强安全生产管理，负责全市通信设施建设安全生产监督管理工作的职责（中共高州市委机构编制
《高州市党政部门及中央、省、茂名市驻高州有关单位安全生产工作职责》的通知（高机编发〔2022〕1号） 四、市政府有关部门 （十一）
6、指导全市通信业加强安全生产管理，负责全市通信设施建设安全生产监督管理工作。）。事故发生后，虽然能主动及时组织稳妥协调处理
信建设工程开展过安全生产监督检查，履职不到位。

2.古丁镇政府，是事故发生地的属地政府，负有属地管理的安全生产工作职责。其未对涉事通信建设工程开展过安全生产监督检查，履职

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《通
产管理规定》等相关法律法规规定，建议对高州市古丁镇“6·30”一般高处坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）对相关责任人和责任单位的责任认定和处理建议

1.广东阿尔创通信技术股份有限公司，作为总承包单位，将广东茂名区域信息通信施工项目工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质
隆公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故的发生负有责任，并瞒报了该起事故，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全

设工程安全生产管理规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其瞒报行为进行处罚。

2.高州市凯隆工程有限公司，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十四条的规定（《生产安定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十四条　事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。），造成1至2人重伤或者300万元以下产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。因此建议不对其进行事故责任处罚。但凯隆公司无通信行业施工的相关资质承揽工程，将给不具备安全生产条件或者相应资质的个人；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除事故隐患。以上行为违反了全生产法》《通信建设工程安全生产管理规定》等相关法律法规规定，建议市科工商务局对其依法查处。

3.北京诚公管理咨询有限公司，作为监理单位，在实际履行日常监理工作中，未及时发现阿尔创公司存在劳务分包的情况，未能审查实际况及特种作业人员的资格情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规规定，建议市科工商务

4.梁*华，阿尔创公司第二事业部总经理，负责阳江茂名、云浮、湛江的工程管理，兼顾安全生产工作。作为事故项目的直接负责人员，未应急管理部门上报事故信息，存在瞒报行为，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《通信建设工程安全生产管理规定》和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关法律法规规定对其瞒报行为进行处罚。

5.梁*成，无资质承揽工程，没有为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、及时向凯隆公司报告。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《通信建设工程安全生产管理规定》等相关法律法规规定，建议市科工处。

6.刘*，无高空作业证，未经安全生产教育和培训且培训合格后上岗，未佩戴安全帽、安全绳、绝缘手套等劳动防护用品，在高空作业时未发生负有直接责任，建议高州市凯隆工程有限公司依照公司规定对其作出处理。

（二）其他建议

1.市科工商务局，具有指导全市通信业加强安全生产管理，负责全市通信设施建设安全生产监督管理工作的职责。其未对涉事通信建设工监督检查，履职不到位。建议高州市人民政府责成市科工商务局作出书面检查。

2.古丁镇政府，是事故发生地的属地政府，负有属地管理的安全生产工作职责。其未对涉事通信建设工程开展过安全生产监督检查，履职市人民政府责成古丁镇人民政府作出书面检查。

3.在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）凯隆公司必须取得通信工程资质后方可从事通信工程建设活动；要加强对从业人员的安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）阿尔创公司进行劳务分包时应当审核承包方施工资质；要加强对劳务分包公司的安全生产工作进行统一协调、管理；增加对施工现和频次，对检查中发现的问题要严肃处理和问责，涉及劳务分包公司的管理问题，要将结果纳入对劳务分包公司的考核事项。

（三）阿尔创公司、凯隆公司应当认真吸取本起事故的深刻教训，招用从事涉及公共安全、人身健康、生命财产安全等特殊工种的劳动者相应工种职业资格证书的人员；应当依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险等。

（四）高州市凯隆工程有限公司及其主要负责人，应当认真吸取本起事故的深刻教训，进一步完善本单位安全生产责任制，制定本单位安操作规程，认真排查治理安全管理方面存在的问题，进一步加强安全生产管理工作。应当保证从业人员进行三级安全生产教育和培训，未经安合格的从业人员，不得上岗作业。建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况转岗的员工，应进行安全教育，对所从事的作业进行安全作业和操作培训，确保熟练掌握岗位的安全作业技能和规范；应当加强对员工劳保用管，员工佩戴劳保用品不正确、佩戴种类不齐全，不得进行相关工作。

（五）北京诚公管理咨询有限公司应当认真全面吸取事故教训，要严格依照法律法规和工程建设强制性标准的要求，提高监理工作质量；监理规划要求，开展监理工作，加强对现场施工单位及特种人员的资质资格的审查，切实发挥施工现场监理的管控作用。

（六）古丁镇政府要严格落实属地管理责任，加大日常巡查执法力度，依法查处辖区各类非法违法生产经营建设行为。

（七）市科工商务局应按照中共高州市委机构编制委员会关于印发《高州市党政部门及中央、省、茂名市驻高有关单位安全生产工作职责发〔2022〕1号）分工要求，明确通信工程建设安全监管部门，明确责任分工，加强对通信建设行业安全生产监管，消灭监管真空，确保全市监管工作落到实处。

适老化
无障碍服务

机关

版权所有：高州市人民政府 主办：高州市人民政府办公室 政府服务热线：0668-12345
粤公网安备 44098102441048号 粤ICP备16116520号 网站标识码：4409810016
技术支持：广东网锋科技有限公司